

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1260/2532

นายชีวิยุทธ เพือกสำลี

โจทก์

นายวีระศักดิ์ กิตติภาณุกุล กับพวก

จำเลย

นายชีวิยุทธ เพือกสำลี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 170, มาตรา 217

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการสมคบกับจำเลยที่ 1 อันจะเป็นความผิดฐานร่วมกันบุกรุกหรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 43)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365(1)(2) และมาตรา 83 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีของโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 42)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ว่า คดีของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 มีมูลตามฟ้อง ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาเฉพาะจำเลยที่ 1 เป็นอันเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 ฎีกาของโจทก์มีใจความว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 ตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาถือได้ว่าเป็นการร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ว่า คดีของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 มีมูลตามฟ้อง ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาเฉพาะจำเลยที่ 1 เป็นอันเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 ฎีกาของโจทก์มีใจความว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 ตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาถือได้ว่าเป็นการร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น